

להלן התשובות הנכונות ופירוט הצעות לסימוכין לשאלות בחלק ג' של הבחינה -

דין מהותי

של בחינת ההסמכה מיום 23.12.25

(אין בהצעות אלה כדי למצות את הסימוכין האפשריים)

מס' שאלה	תשובה נכונה	סימוכין
1.	א'	סעיף 15 לחוק העמותות, התש"ס-1980.
2.	ב'	סעיף 6 לפקודת הנזיקין (נוסח חדש); רע"א 9771/16 נובל אנרג'י נ' נזרי.
3.	א'	סעיפים 1 עד 3, 7 לחוק השומרים, התשכ"ז-1967.
4.	ג'	סעיפים 6, 7, 16 לחוק הירושה, התשכ"ה-1965; סעיפים 39, 61 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973; ע"א 4372/91 יי סיטין נ' מ' סיטין.
5.	א'	סעיף 10 לחוק העונשין, התשל"ז-1977.
6.	א'	סעיף 5 לחוק העונשין, התשל"ז-1977.
7.	ב'	סעיף 58 לחוק העונשין, התשל"ז-1977.
8.	א'	סעיף 36(א) לכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית) התשמ"ו-1986.
9.	ב'	סעיף 40ט לחוק העונשין, התשל"ז-1977.
10.	ג'	סעיפים 302, 303 לחוק החברות, התשנ"ט-1999.
11.	ד'	סעיפים 5, 13 לחוק הירושה, התשכ"ה-1965
12.	ד'	סעיף 59 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969.
13.	ג'	סעיפים 1, 3 לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975; ע"א 3461/23 מגדל חברה לביטוח בע"מ נ' קרנית לפיצוי נפגעי תאונות דרכים.
14.	ב'	סעיף 197 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965; בר"מ 10212-16 דלי דליה ועוד 333 אח' נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה הרצליה (נא לראות גם בר"מ 245/18 ז'אן צ'רלס שוורץ נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה נס ציונה).
15.	ג'	סעיף 6 לחוק החברות, התשנ"ט-1999; רעא 66369-02-25 תאי השקעות וסחר בע"מ נ' גדעון פישמן ו-29 אח'.
16.	ד'	סעיף 35 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש]; רע"א 4398/24 מדינת ישראל נ' סופר אנג'י חברה לחלוקת גז טבעי בע"מ.
17.	ב'	סעיפים 2, 3, 10 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005; סעיפים 87, 270 לחוק החברות, התשנ"ט-1999.
18.	ד'	סעיף 14 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.
19.	א'	סעיפים 1, 268, 270 לחוק החברות, התשנ"ט-1999
20.	ב'	סעיפים 7, 8 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת החוזה), התשל"א-1970.
21.	ב'	סעיפים 10, 11 לחוק הירושה, התשכ"ה-1965.
22.	ד'	סעיף 14 לכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית), התשמ"ו-1986.
23.	ב'	סעיף 56 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961.
24.	ד'	סעיפים 1, 270, 275 לחוק החברות, התשנ"ט-1999

25.	ג'	סעיף 159 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969
26.	א'	סעיף 1 לכללי לשכת עורכי הדין (עיסוק אחר), תשס"ג-2003.
27.	ב'	סעיף 15 לפקודת הראיות (נוסח חדש), התשל"א-1971.
28.	ד'	סעיף 67 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963; תקנה 27 לתקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)(מס רכישה), התשל"ה – 1974.
29.	ג'	סעיפים 1, 62 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963; תקנה 20 לתקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)(מס רכישה), התשל"ה – 1974.
30.	א'	סעיף 4 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963
31.	ב'	סעיף 53 לחוק החוזים חלק כללי, התשל"ג-1973; ע"א 6412/16 עיריית באקה אל-גרביה נ' קל בנין בע"מ (בהסדר נושים).
32.	ג'	סעיף 18 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת החוזה), התשל"א-1970; רע"א 7637/22 לה ריין יזמות ואירועים בע"מ נ' אייסוניק קיד מערכות בע"מ.
33.	א'	סעיף 3 לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975; ע"א 7833/13 הפול המאגר הישראלי לביטוחי רכב נ' כלל חברה לביטוח בע"מ.
34.	ג'	סעיף 7 לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה – 1975.
35.	ג'	סעיף 89 לפקודת הנזיקין (נוסח חדש).
36.	ב'	סעיף 7 לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה – 1975.
37.	ד'	סעיפים 17, 18 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973; ליסודות עילת העושק (שאינם מתקיימים בענייננו) ראו ע"א 403/80 סאסי נ' קיקאון. ליסודות עילת הכפייה (שאינם מתקיימים בענייננו) ראו ע"א 784/81 ישראל שפיר נ' מרטין אפל.
38.	ב'	ראו סיכום ההלכה (שנקבעה בפסיקה עניפה קודמת) בע"א 3290-23 עזבון המנוח אמין מנסור ז"ל נ' מדינת ישראל משרד הביטחון.
39.	ד'	סעיף 1 לחוק העונשין, התשל"ז-1977; רע"פ 6477/20 שחם נ' מדינת ישראל
40.	ד'	סעיף 20 לחוק העונשין, התשל"ז-1977; ע"פ 7222/19 אלגרגאוי נ' מדינת ישראל